

1001999-74.2022.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Mauricio Teles Sousa

Réu:

Ministério Público do Estado de São Paulo e outro

CONCLUSÃO

Em 14 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, Dr. Bruno Cortina Campopiano. Eu, (Glauber Barbosa Miranda), Coordenador, matrícula TJ 358.327, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

1001999-74.2022.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001999-74.2022.8.26.0268

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Mauricio Teles Sousa

Réu:

Ministério Público do Estado de São Paulo e outro

CONCLUSÃO

Em 14 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Itapecerica da Serra, Dr. Bruno Cortina Campopiano. Eu, (Glauber Barbosa Miranda), Coordenador, matrícula TJ 358.327, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Trata-se de ação de justificação criminal ajuizada por Maurício Teles de Souza na qual objetiva fazer prova para embasar revisão criminal, porquanto alegar que a condenação de ocorreu à míngua de mínimos elementos probantes, tampouco houve o reconhecimento por parte da vítima, razão pela qual almeja a realização das oitivas das testemunhas arroladas na peça exordial.

O representante do Ministério Público opinou pela improcedência do pedido, mormente por noticiar a falta de apontamento dos requisitos inerentes, sobretudo no que concerne a ausência do motivo para tal inquirição extemporânea.

Manifestação adicional do requerente as fls. 36/40.

É o relatório.
Decido.

Não assiste melhor sorte ao requerente.

O pedido de justificação criminal constitui medida de caráter cautelar que visa à obtenção de provas visando subsidiar eventual revisão criminal a ser proposta pela requerente.

Ocorre, todavia, que a insatisfação da requerente com o resultado condenatório não autoriza a reanálise ou refazimento de provas que não efetivadas da forma devida no processo de conhecimento de forma indistinta.

A jurisprudência majoritária navega no sentido de que a justificação para fins de revisão criminal não pode ser utilizada apenas para reinquirir testemunhas já ouvidas ou para arrolar novas testemunhas, devendo demonstrar, a pertinência da prova que pretende produzir para desconstituir a anteriormente produzida.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, " 'não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas' (STF, HC 76.664, 1.^a Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998) (RHC 36.511/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)." (AgRg no AREsp 753.137/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015). [...] (AgRg no AREsp 859.395/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016).

Para o processamento da presente justificação é indispensável que seja demonstrada a destinação específica da prova, de forma objetiva, o que não evidenciado no caso.

Por certo que muito diversamente do quanto alegado pelo requerente, é inconteste que o requerente em verdade pretende a rediscussão dos fatos como corolário de pretensa suposta deficiência da defesa à época, sem prejuízo, portanto, de mera reprodução de provas, porquanto não se admite a mera reabertura da instrução criminal de ação finda, mormente quanto a sentença condenatória se funda em provas outras, diversas daquelas que se pretende desconstituí-las.

Ora, é evidente que não se pode admitir a justificação para arrolamento de novas testemunhas ou produção de provas anteriormente não requeridas, vez que não se amolda nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, cujo rol é taxativo.

Ao revés: a admissão somente dar-se-á nos casos em que seja possível a propositura da revisão criminal, ou seja, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, o que não é o caso do presente.

Ademais, desde já, rechaço, inclusive, a pretensa deficiência por parte da defesa técnica, vez que devidamente instruído, tendo sido garantido ao réu o contraditório e ampla defesa, em total observância à legalidade.

Ante o exposto, INDEFIRO o presente manejo, com fulcro na normativa vigente no código de rito correlato.

Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Itapeccerica da Serra, 14 de dezembro de 2022.

BRUNO CORTINA CAMPOPIANO
Juiz de Direito